

1517083-52.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FABIO MAMEDIO DOS SANTOS

Vistos.

Fabio Mamedio dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 14.08.2020, por volta da 01:30 hora, na Rua Coronel Meireles, Penha, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517083-52.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517083-52.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FABIO MAMEDIO DOS SANTOS

Vistos.

Fabio Mamedio dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 14.08.2020, por volta da 01:30 hora, na Rua Coronel Meireles, Penha, trouxe consigo, guardou e transportou, para entrega ao consumo, 68 porções de cocaína. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, a fls. 209/210, e uma testemunha de defesa nesta oportunidade, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 10/11, 13/14 e 110/111. O réu sempre que ouvido, desde a fase policial, a fls. 06, manteve a mesma versão. Não negou que estivesse com as drogas, inclusive escondidas em sua meia, mas informou que eram para seu consumo.

Em juízo, precisou que eram oito plásticos lisos de cocaína e que não havia em seu veículo mais entorpecentes. Este mesmo relato foi prestado por sua companheira, Juliana, a fls. 05 do inquérito. A denúncia, porém, optou por não arrolá-la, sendo inquirida como testemunha de defesa.

O histórico do réu é de mero usuário, conforme antecedentes a fls. 99/101, não se podendo descartar que os PMS tenham-lhe intrujado mais drogas, nas circunstâncias em que detido, para caracterizar o crime de maior gravidade atinente ao tráfico. Notem-se alguns aspectos que chamam a atenção quanto ao material apreendido na foto de fls. 17. As notas de dinheiro não são trocadas, mas mais graúdas, o que reforça a alegação de Fabio e Juliana de que provinham do auxílio emergencial que recebiam na época. E, mesmo visualmente, percebem-se diferenças nos papelotes plásticos da droga, uns lisos e sem desenho, como os que o réu admitiu serem seus, e outros com desenho de estrela e entorno amarelo.

Assim, nesse contexto em que emergem dúvidas, a melhor solução, prevenindo eventual injustiça, é a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Fabio Mamedio dos Santos da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Com o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância apreendida em favor do réu.

P.R.I.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito